

개 선 요 구 / 주 의 요 구 / 통 보 / 시 정 요 구

1. 제 목 : 설계변경에 따른 하도급계약 반영 업무처리 부적정
2. 소관부점 : 공공개발지원처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권
동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처 및 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제31조내지 제34조에 따라 관할 지역의 공공개발 사업의 건설공사 등에 대한 시공관리 업무를 수행하고 있고

공공개발지원처는 건설사업관리용역, 건축공사 등 공공개발 사업 관련 각종 계약체결 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「건설산업기본법」(이하 “건설법”이라 한다) 제31조에 따르면 발주자는 하수급인이 건설공사를 시공하기에 현저하게 부적당하다고 인정되거나 하도급계약금액이 대통령령¹⁾으로 정하는 비율에 따른 금액에 미달하는

1) 「건설산업기본법 시행령」 제34조 제1항

1. 하도급계약금액이 도급금액 중 하도급부분에 상당하는 금액의 100분의 82에 미달하는 경우
2. 하도급계약금액이 하도급부분에 대한 발주자의 예정가격의 100분의 64에 미달하는 경우

경우에는 하수급인의 시공능력, 하도급계약내용의 적정성 등을 심사하여야 한다고 되어 있고, 제31조의2에 따르면 발주자는 하도급할 공사의 주요 공종 및 물량, 하수급인 선정방식 등²⁾ 하도급계획을 수급인으로부터 제출받아 적정성을 검토하고 그 이행 여부를 감독하여야 한다고 되어 있다.

같은 법 제36조에 따르면 수급인은 하도급을 한 후 설계변경 또는 경제상황의 변동 등에 따라 공사금액이 변경되고 하도급공사가 포함된 경우 관련 하도급의 공사금액도 조정해야 하며, 발주자는 공사대금을 수급인에게 조정하여 지급한 경우 하수급인에게도 통보하여 하도급계약 변경이 이루어질 수 있도록 노력하여야 한다.

또한, 같은 법 제31조의3에서는 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급한 경우 해당 발주기관은 공사명, 수급인, 하수급인 등 하도급 공사 계약자료를 누구나 볼 수 있는 방법으로 공개하도록 되어 있다.

따라서, 발주자인 공사는 건설공사에 하도급공사가 포함된 경우 하도급계약과 하도급계획의 적정성을 검토해야 하며, 설계변경 등의 이유로 공사금액을 변경하는 경우 수급인이 그에 해당하는 하도급공사 계약도 변경하는지 검토·감독하고, 하수급인에게 변경된 하도급대금이 적절히 지급될 수 있도록 관리하는 등 하도급거래질서 확립을 위해 노력하는 것이 타당하다.

2) 「건설산업기본법 시행령」 제34조의2 제3항

1. 하도급할 공사의 주요 **공종 및 물량**
 2. 제1호에 따른 주요 공종 및 물량에 대한 다음 각 목의 사항
 - 가. 하도급자 **선정방식**과 **선정기준**
 - 나. **하도급예정금액**(하도급 대상자가 하도급받으려는 공사의 하도급 금액이 국토교통부장관이 정하여 고시하는 금액 이상인 경우로 한정한다)

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 하도급계약 및 하도급계획 적정성 검토 불철저

그런데 감사대상기간 동안 시공단계인 공공개발 사업장에 대해 하도급계약 적정성 검토 등 하도급 관리 업무를 점검한 결과

수도권동부개발처 소관 ‘◆◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ 개발사업’의 경우³⁾ 2000. 00. 00. 적격심사⁴⁾를 위하여 제출된 하도급관리계획에는 ○○○○공사, ●●●●공사를 하도급하기로 되어 있고, 2000. 0. 0. 건설사업관리단으로부터 제출받은 ‘공공개발 사업장 계약 및 하도급현황 검토보고’⁵⁾에 따르면 하도급관리계획에 포함되지 않은 ■■■공사, ▲▲공사 등 총 8건의 하도급공사를 수행하고 있다고 보고되어 있으며,

감사일 현재 하도급지킴이를 통해 확인한 결과 총 12개 업체가 등록되어 있으므로 공사기간 중 수급인이 하수급인과 하도급계약을 체결하는 경우 하도급 검토 의견서를 제출받아 시공능력과 하도급계약내용을 검토⁶⁾하여야 하나

[표 20]과 같이 감사일 현재까지 수도권동부개발처 기록물등록대장에 ○●●공사, ●●●공사 하도급계약 검토 관련으로 2건만 등록되어 있고 나머지 10건의 하도급계약에 대한 검토가 누락된 사실이 있다.

3) “기재 생략”

4) “기재 생략”

5) “기재 생략”

6) 「건설산업기본법」 제34조 및 제35조 제2항, 「공사계약일반조건」 제43조의3 등에 따라 노무비 구분관리 및 지급확인, 하도급지킴이 등록계좌 확인 등을 같이 검토하고 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’ 합의서에 대해 승인 통보하여야 함

[표 20] ◆◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ 하도급계약 검토 누락 현황

순번	소관부점	사업 현장	하도급공사	하도급관리계획에 포함여부	하도급계약 검토 여부
----	------	-------	-------	---------------	-------------

“기재 생략”

또한, 남부개발처 소관 ‘○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○○’의 경우⁷⁾ 2000. 00. 00. 공사계약을 체결하고 2000. 00. 0. 공사착공을 시작하여 ■공사, □□□□공사 등 16개 하도급공사를 진행할 예정이었으므로, 하도급할 공사의 주요 공종 및 물량, 하수급인 선정방식, 하도급예정 금액 등 하도급계획을 제출⁸⁾받아 적정성을 검토하고 그 이행 여부를 감독하여야 하나

[표 21]과 같이 건축공사 계약일로부터 약 20개월⁹⁾이 지난 2000. 0. 00.에서야 하도급관리계획서 변경(1차)을 제출¹⁰⁾받아 적정성을 검토하고 2000. 00. 00. 하도급관리계획서 변경(1차) 요청에 대해 승인 통보¹¹⁾한 사실이 있다.

7) “기재 생략”

8) 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제17조에 따르면 계약상대자는 착공시에는 착공신고서를 발주기관에 제출하여야 하고, 「나라키움 부산 온타워 개발사업」 현장설명서에 따르면 하도급계획서를 포함한 착공계를 계약후 15일 이내에 공사감독관의 승인 후 발주처에 제출하도록 하고 있음

9) “기재 생략”

10) “기재 생략”

11) “기재 생략”

[표 21] ‘○○○○○ ○○○ ○○○○하도급계획 검토 부적정 현황

소관 부점	사업 현장	계약 금액 (억 원)	건축공사 계약일자	건축공사 착공일자	하도급계획 제출 정당일자 (A)	하도급계획 최초 접수일자 (B)	지연일자 (B-A)
----------	----------	-------------------	--------------	--------------	-------------------------	-------------------------	---------------

“기재 생략”

한편, 건산법 시행령 제34조의2에 따르면 하도급계획서에는 주요 공종 및 물량, 그에 따른 하도급자 선정방식과 예정금액을 포함한 하도급계획서를 발주자에게 제출하도록 하고 있으나

[그림 16]과 같이 공사가 공공개발 건축공사 계약을 체결할 때 계약 당사자에게 전달하는 ‘한국자산관리공사 계약부속 서류’의 ‘하도급관리 계획서’(서식 #3)는 적격심사를 위해 제출받고 있으나, 건산법 시행령 제34조의2 제2항에 해당하는 건설공사¹²⁾인 경우, 하도급자 선정방식과 선정기준을 포함한 건산법 시행규칙 제27조의3에 따른 ‘하도급계획서’ (별지 제24호의4서식)를 제출받아서 검토하여야 하나 제출받은 사실이 없으며

하도급계획 적정성을 검토하는 시기도 현장설명서에는 착공계를 제출할 때 같이 제출하도록 하고 있으나¹³⁾ 대부분의 사업장에서는 적격 심사 때 제출한 서류로 간주하고 실질적으로 사업 담당자는 하도급 계획서를 검토하지 않고 있는 실정이다.

12) 국가계약법 상 간이형 종심제 및 종심제 공사, 지방계약법 상 종평제 공사
건산법 시행령 제34조의2에 따르면 국가계약법에 따른 건설공사는 추정가격이 100억 원 이상 (종합심사낙찰제 공사), 지방계약법에 따른 건설공사는 추정가격이 300억 원 이상인 공사 (종합평가낙찰제 공사)는 해당 서식의 하도급계획서를 제출받아 검토하여야 함

13) 현장설명서 III. 공사의 준비

1.(착공계 제출) “기재 생략”

[그림 16] 공사 계약부속 서류와 건산법의 하도급계획서 비교

한국자산관리공사 계약부속 서류 (서식 #3)	건산법 시행규칙 (별지 제24호의4서식)
“기재 생략”	“기재 생략”

(2) 설계변경에 따른 하도급대금 조정 불철저

실정보고 등 설계변경에 따라 공사금액이 변경되고 하도급공사가 포함된 경우 관련 하도급의 공사금액도 조정되는지를 점검한 결과

수도권동부개발처 소관 ‘○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○’의 경우 2000. 00. 00. ㉠㉠시의 ■■■(우수 재이용) 설비, 1층 어린이집 및 경로당 화장실 바닥난방 추가 설치 요청에 따라 설계변경을 진행하고 ○○○○공사¹⁴⁾(당초 계약금액 0,000,000,000원)의 비용이 000,000,000원 증가되는 사항을 건설사업관리단((주)○○○○○○○○사무소)이 검토하고 실정보고를 통해 공사로 통보하고 소관부점에서 해당내용을 승인¹⁵⁾하였으나

이후 건설사업관리단으로부터 하도급계약 변경 관련 보고를 받지 못했으며, 감사일 현재(2000. 00. 00.) 하도급지킴이를 통해 하도급대금

14) “기재 생략”

15) “기재 생략”

지급현황을 확인한 결과 ●●●●공사 하수급인((주)○○)과의 계약금이 증가되어 있지 않고 당초 계약금액과 여전히 동일한채 준공정산(0000. 0월)이 완료된 사실을 확인하였다.

또한, 남부개발처 소관 ‘■■■■ ■■ ■■■ ■■■■’의 경우 2000. 0. 00. ■■■■공사¹⁶⁾(당초 계약금액 000,000,000원)가 완료된 후 건축물 ◁◁공사를 진행하면서 석면마감재(슬레이트)가 추가로 발견되어 신규물량 증가로 인하여 하도급 ◁◁공사의 계약금액이 0,000,000원이 증가되는 사항을 건설사업관리단((주)▷▷▷▷▷▷사무소)이 검토하고 실정보고를 통해 공사로 통보하고 소관부점에서 승인¹⁷⁾하였으나

이후 건설사업관리단으로부터 하도급계약 변경 관련 보고를 받지 못했으며, 감사일 현재 하도급지킴이를 통해 계약금액 대비 대금지급 현황을 확인한 결과 공사종료일 이후 1년 5개월 이상 경과되었음에도 불구하고 ◁◁공사 하수급업체(주식회사 ◇◇◇◇◇◇)와의 계약금이 증가되어 있지 않고 당초 계약금액과 여전히 동일한 것으로 확인되는 등

[표 22]와 같이 준공정산이 완료된 사업 9개, 시공단계인 사업 7개, 총 16개의 공공개발 사업 현장의 30건 하도급공사에 대해 실정보고 등 설계변경으로 인한 공사금액이 변경되었음에도 하수급인이 수행한 공사에 대해 하도급계약 변경을 통해 하도급대금의 조정이 실제로 이루어지지 않은 사실을 확인하였다.

16) “기재 생략”

17) “기재 생략”

[표 22] 설계변경에 따른 하도급대금 조정 불철저 현황

(단위 : 천 원)

순 번	소관 부점	사업 현장	하도급 공사명	공사 종료 (예정)일	계약 금액	실정보고 혹은 하도급계획 변경		사업 단계	하도급 대금 조정 여부
						변경 금액	문서번호 (승인일자)		

--

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	“기재 생략”
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

--

순 번	소관 부점	사업 현장	하도급 공사명	공사 종료 (예정)일	계약 금액	실정보고 혹은 하도급계획 변경		사업 단계	하도급 대금 조정 여부
						변경금액	문서번호 (승인일자)		
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

“기재 생략”

「(계약예규) 공사계약일반조건」(이하 “계약예규”이라 한다) 제20조내지 제23조에 따르면 계약담당공무원은 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 하고¹⁸⁾

계약예규 제23조의²¹⁹⁾ 및 건설법 제36조에 따라 발주자는 계약

18) 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정), 제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등), 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정), 제23조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

내용을 변경한 경우에는 그 사유와 내용을 하수급인(건설법 제29조제3항에 따른 재하수급인 포함)에게 통보하여야 할 의무가 있으므로

하도급거래질서 확립을 위하여 설계변경 등에 따라 하도급 공사 금액이 변경되면 하수급인에게도 통보하여 수급인으로 하여금 하도급 계약을 변경하도록 하고 이를 통해 하수급인에게 하도급대금이 정당하게 지급될 수 있도록 관련 업무절차를 마련할 필요가 있다.

(3) 하도급계약 정보공개 불철저

건설법 시행령 제34조의3에 따르면 발주기관은 건설법 제31조의3 제1항에 따라 하도급공사 계약자료를 공개하는 경우 공사명, 수급인, 하수급인, 하도급금액, 하도급률 등을 하도급통보를 받은 날로부터 30일 이내에 발주기관의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 해야 한다고 되어 있다.

그런데 감사대상기간 중 수도권서부개발처 등 4개 건설부점의 하도급계약 정보공개 관련 업무처리 적정성을 점검한 결과

수도권서부개발처 소관 '■■■■■ ■■■■ ■■■■■' ○○공사의 하도급계약인 ■■■■■■■■공사의 경우 2000. 00. 00. 건설사업관리단으로부터 하도급계약 적정성 검토 결과를 보고받았으므로 통보일로부터 30일 이내인 같은 해 00. 00.까지 하도급계약 정보를 공개하여야 하나

19) 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제23조의2(설계변경 등에 따른 통보)

계약담당공무원은 다음 각 호에 따라 계약내용을 변경한 경우에는 그 사유와 내용을 하수급인에게 통보하여야 한다.

1. 제20조 내지 제23조에 따라 계약금액을 조정한 경우
2. 계약금액 조정을 하지 않고 계약내용을 변경한 경우

수도권서부개발처는 **○○○ ○○○○ ○○○○**을 포함하여 진행 중 공공개발 사업에 대해 2000. 0. 0.을 마지막으로 하도급계약 정보를 공사 홈페이지²⁰⁾에 게시한 이후로 감사일 현재(2000. 00. 00.)까지 정보공개를 하지 않은 등

[표 23]과 같이 4개 건설부점은 마지막으로 하도급계약 정보를 공사 홈페이지에 공개한 이후 짧게는 약 2개월, 길게는 1년 3개월 이상 경과 하도록 하도급계약 정보를 공개하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 23] 하도급계약 정보공개 불철저 현황

순 번	소관 부점	공개한 사업 건수	공개한 하도급계약 건수	최종 공개 일자	최종 공개 기준일자	최종 공개 후 경과 기간
1						
2						
3						
4						

“기재 생략”

[소관부점 의견] 남부개발처 등 5개 부점은 감사 결과에 이의를 제기 하지 않았고, 향후 하도급대금이 하수인에게 적절히 지급될 수 있도록 하도급 관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

20) 공사는 캄코 부동산홈페이지(land.kamco.or.kr) ‘고객센터 > 하도급공사계약현황’에 하도급 계약 정보를 공개하고 있음

4. 조치할 사항

공공개발지원처장은 건설산업기본법에 따른 하도급계획 검토가 이루어질 수 있도록 관련 업무를 개선하시기 바랍니다.(개선)

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 실정보고 등 설계변경을 통해 공사대금이 변경되는 경우 하도급 공사의 계약금액도 변경될 수 있도록 하도급계약 관리를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 반복되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

남부개발처장은 실정보고 등 설계변경을 통해 공사대금이 변경되는 경우 공사금액의 조정사유와 내용을 하수급인에게 통보하는 업무절차를 수립하고 관련 내규²¹⁾에 반영하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 공사가 발주하는 건축 공사의 하도급공사에 대해 건설산업기본법에 따른 하도급공사 계약 자료를 공사 홈페이지에 게시하시기 바랍니다.(시정)

21) 공공개발 건설사업관리 업무요강